



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 173/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: דב רבנשטוק
מרחוב פינס 2 פתח תקווה

נ ג ד

- הנתבעים:
1. הייפרמן רוזיל
 2. הייפרמן ארנונה
 3. יודלביץ רפאל
 4. מנדלסון שהם אורית
 5. שהם שלמה
 6. קליר אמנון
 7. ישראלי נתן
 8. ישראלי נחמה
 9. שרם ירחמיאל
 10. שרם רות
 11. ניקר רות
 12. בהט יעל
 13. חרפק ישראל
 14. לוטן פנינה (לובאן)
 15. פרי עדנה
 16. אשכנזי אסף מלך
 17. שייקביץ רון
 18. ליטווינסקי נאוה ז'קלין
- כולם מרחוב אנטוקולסקי 11 תל אביב
19. י.ח. גרינברג פיתוח ובנייה בע"מ
- ע"י מנהלה מר יעקב חן
מרחוב קויפמן 2 תל אביב

ה ח ל ט ה

תובענה זו עניינה בבית המשותף ברחוב אנטוקולסקי 11 תל אביב הבנוי על חלקה 448 בגוש 6217 (להלן: "הבית").

התובע טוען כי בדעת הנתבעים 1-18, בעלי הדירות האחרים בבית, להתקשר עם הנתבעת 19 לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38 בבית.

לטענת התובע, על פי ההסכם המוצע חלקו היחסי בתמורה המתקבלת קטן והוא מקופח בהשוואה לבעלי הדירות האחרים ללא הסכמתו. התובע עותר למינוי מומחה אשר יחלק את התמורה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 173/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המתקבלת בפרויקט באופן מידתי בין בעלי הדירות. לתמיכה בתביעתו צירף התובע חוות דעת השמאי מאיר פרץ.

לאור הנטען בכתב התביעה מצאתי כי התביעה הקדימה את זמנה ויש מקום להורות על מחיקתה על הסף בהעדר עילה על פי הוראות תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, עוד בטרם הגשת כתב הגנה מטעם הנתבעים.

החלטתי כאמור נוסעת ממספר טעמים.

ראשית, במקרה דנן אין בידי התובע, בשלב זה, כל עילת תביעה בהתאם לסעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 (לעיל ולהלן: "חוק החיזוק"). בעת הזאת התביעה תיאורטית בלבד ויתכן כי תהיה בכלל מיותרת.

ובמה אמורים הדברים.

סעיף 5 לחוק החיזוק קובע כי ביצוע עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה טעונה החלטה מראש של כל בעלי הדירות. אולם, המפקח רשאי לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של 2/3 מבעלי הדירות שלהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף, "ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

אישור כאמור של המפקח לביצוע העבודה יכול להינתן רק לאחר שנתקבל היתר בניה בהתאם להוראות חוק החיזוק, קרי, היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים בהתאם להגדרות חוק החיזוק (סעיפים 1 ו-2 לחוק החיזוק). על מטרתה והגיונה של הוראה זו עמדתי בתיק 64/12 נורית פיאט נ' עקיבא צוקרמן ואח' (פורסם בנבו).

לפיכך, כל עוד לא נתקבל היתר בניה כאמור לא נכנסים בעלי הדירות (המבקשים לבצע הפרויקט או המתנגדים לו) לגדרו של חוק החיזוק וכל תביעה או עילה על פיו איננה קיימת.

ממילא גם כל עוד לא נתקבל היתר בניה לא ניתן לדון בטענות המועלות על ידי תובע וליתן את הסעדים מבוקשים - כל הדיון בתובענה בעת הזו הינו תיאורטי, ואף עשוי להישאר ככזה באם לא תאושר הבקשה להיתר או יכללו בה שינויים על פי דרישות רשויות התכנון. ויודגש, על פי חוות דעת השמאי ההליך התכנוני מצוי בשלבים ראשוניים והוא אף מתייחס לכך שטרם אושרה הבקשה, גם בנושאים בלב המחלוקת בנוגע למרחבים המוגנים (ר' למשל סעיפים 10.3, 10.9 ו-10.10 לחוות הדעת).

זאת ועוד. בהעדר החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית לא ניתן לבצע כל עבודה כאמור ברכוש המשותף שמטרתה הוספת דירות, וממילא לכל הסכם שיחתם על ידי רוב בעלי הדירות לא יהיה כל תוקף קנייני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 173/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בעלי הדירות בבית אשר מעוניינים בביצוע הפרויקט הכולל בניית דירות חדשות, ככל שיעמדו בתנאים הקבועים בסעיף 5 לחוק החיזוק, יצטרכו להגיש תביעה כנגד התובע ומי מבעלי דירות האחרים שלא נתנו את הסכמתם לביצוע הפרויקט. למתנגדים יינתן יומם בהליך שכזה, לרבות בחינת טענת התובע המועלית בהליך דנן לפגיעה בשוויון בחלוקת התמורה (ר' תיק 573/11 אהוד קופמן ואח' נ' דב שומרוני (פורסם באתר משרד המשפטים) אשר אושר בעש"א (מחוזי ת"א) 4166-04-13 דב שומרוני נ' אהוד קופמן ואח' (פורסם בנבו)).

משכך, גם אין כל ממש בחשש התובע כי ניתן יהיה לכפות עליו את ביצוע העבודות ללא היזקות לערכאות משפטיות.

ויוזכר, בנסיבות דנן מדובר עדיין בהסכם מוצע עוד בטרם נחתם על ידי בעלי הדירות. גם בהקשר זה הדיון בתובענה, בשלב זה, תיאורטי בלבד, ועשוי להישאר ככזה לאור ההסכם שייחתם, אם ייחתם, ואשר עשוי לכלול גם פתרון לטענות התובע.

שנית, לב ליבה של התביעה דנן איננה בקשר לעבודות המתוכננות להתבצע ברכוש המשותף ככזה אלא ביחס להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות לבנייה של דירות חדשות ותמורה בגינן לרכוש המשותף ולדירות הקיימות. על פי כתב התביעה התובע איננו מתנגד לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38 בבית ובכלל האמור להרחבת דירות, הוספת מ"דים ואף תוספת דירות. כל טענתו מתמצית בכך שחלוקת התמורה המתקבלת מהיזם בין בעלי הדירות בחלקים שונים של הבית איננה שוויונית.

בנסיבות אלו אין בידי התובע עילת תביעה על פי סעיף 6 לחוק החיזוק בהתייחס לעבודות על פי סעיף 3 לחוק החיזוק ("עבודה שמטרתה שינוי ברכוש המשותף"), בפרט כאשר אין עדיין היתר בניה על פי חוק החיזוק כאמור לעיל (ר' בהרחבה פרשת פיאט לעיל).

בהעדר היתר בניה, הסכם לביצוע הפרויקט והחלטה קונקרטית של רוב בעלי דירות לביצוע חיזוק והרחבות (ללא הוספת דירות חדשות) הרי שגם אין בידי התובע בשלב זה עילת תביעה בהתייחס לעבודות על פי סעיף 4 לחוק החיזוק ("עבודה שמטרתה הרחבת דירה").

שלישית, ממילא בהתאם להוראות חוק החיזוק וחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 הנתבעת 19 איננה יכולה להיות צד להליך המתנהל בפני, ודאי כאשר מעמדה הינו אך כיזם פוטנציאלי.

לא בנקל יסלק בית המשפט תובענה על הסף כפי שקבעה הפסיקה (ר' ע"א 2452/01 דרור אורן, עו"ד נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ פ"ד נח(1) 577 וכן ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין פ"ד מ(2) 668). אולם, במקרה דנן אין בידי התובע בשלב זה כל עילת תביעה על פי חוק החיזוק, ודאי שעה שטרם נתקבל היתר בניה וטרם נחתם הסכם לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38 בבית. מקומן הנכון של טענות התובע הינו במסגרת תשובתו לתובענה על פי סעיף 5 לחוק החיזוק, אם וככל שתוגש.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה על הסף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 173/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור העובדה כי התביעה נמחקה על הסף כאמור עוד בטרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר.

ניתנה בלשכתי היום י"ח אדר ב תשע"ד, 20 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב